

Договор купли-продажи

SPA | RSK-SPA-04

Настоящий Договор заключён в указанную ниже дату между Продавцом и Покупателем (каждый — «Сторона») в отношении купли-продажи Товара, описанного в настоящем документе.

ДАТА СОГЛАШЕНИЯ		МЕСТО	
НОМЕР ДОГОВОРА		ССЫЛКА НА СВЯЗАННЫЙ IMFPA	
ПРОДАВЕЦ			
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ			
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР		СТРАНА	
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС			
В ЛИЦЕ		ДОЛЖНОСТЬ	
ПОКУПАТЕЛЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ			
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР		СТРАНА	
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС			
В ЛИЦЕ		ДОЛЖНОСТЬ	

01 Товар, спецификация и количество

1.1 Продавец обязуется продать, а Покупатель — купить нижеуказанный Товар товарного качества, соответствующий приведённой ниже спецификации.

ТОВАР / ПРОДУКЦИЯ	
ПРОИСХОЖДЕНИЕ	УПАКОВКА / ФОРМА
КОЛИЧЕСТВО НА ПАРТИЮ	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПО ДОГОВОРУ
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ (+/- %)	ЧИСЛО ПАРТИЙ ПОСТАВКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТР	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ПРЕДЕЛ ОТБРАКОВКИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

02 Цена

ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ		ВАЛЮТА	
УСЛОВИЕ ИНКОТЕРМС И УКАЗАННОЕ МЕСТО			
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПАРТИИ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА	

- 2.1 Цена остаётся фиксированной в течение срока действия договора, если Стороны письменно не согласуют её корректировку. Все налоги, пошлины и расходы, выходящие за рамки согласованного условия Инкотермс, несёт Сторона, ответственная согласно этому условию.

03 Поставка и отгрузка

ПОРТ / МЕСТО ПОГРУЗКИ	ПОРТ / МЕСТО ВЫГРУЗКИ
СРОК ПОСТАВКИ	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ (ДНИ)

- 3.1 Продавец обязан направить Покупателю письменное уведомление об отгрузке с указанием предполагаемой даты, деталей перевозки и количества. Частичные поставки и перевалка допускаются, если не согласовано иное.

- 3.2 Право собственности и риски переходят в соответствии с согласованным условием Инкотермс; право собственности на Товар переходит к Покупателю только после полной оплаты.

04 Оплата

Платёжный инструмент (отметьте один):

- | | |
|--|--|
| ☐ Безотзывный документарный аккредитив (с платежом по предъявлении) | ☐ Резервный аккредитив (SBLC) |
| ☐ Телеграфный перевод (ТТ) | ☐ Иное (укажите ниже) |

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

БАНК-ЭМИТЕНТ /
БАНК-ПЛАТЕЛЬЩИК

SWIFT / БИК

- 4.1 Оплата производится в валюте договора, без зачёта и без банковских комиссий для Продавца, против предъявления документов, указанных в разделе 6. На просроченный платёж начисляются проценты по ставке ____ % годовых.

05 Инспекция и претензии

- 5.1 Качество и количество удостоверяются независимым инспектором в указанном ниже месте. Его сертификат является окончательным и обязательным для данной партии, если только в нём не содержится явной ошибки.

НЕЗАВИСИМЫЙ
ИНСПЕКТОР

МЕСТО ИНСПЕКЦИИ

РАСХОДЫ НЕСЁТ

- 5.2 Покупатель обязан заявить претензии в письменной форме с подтверждающими доказательствами в течение тридцати (30) дней с момента выгрузки. Претензии, не заявленные в срок, считаются отклонёнными. Ответственность Продавца ограничивается заменой или возмещением стоимости затронутого количества.

06 Документы

Продавец предоставляет, если применимо:

- | | |
|---|--|
| ☐ Коммерческий инвойс | ☐ Упаковочный лист |
| ☐ Коносамент / авианакладная | ☐ Сертификат происхождения |
| ☐ Сертификат качества и количества | ☐ Фитосанитарные / иные сертификаты |

07 Форс-мажор

- 7.1 Ни одна из Сторон не несёт ответственности за неисполнение или задержку, вызванные обстоятельствами, находящимися вне её разумного контроля, такими как стихийные бедствия, война, эмбарго, забастовки или действия органов власти, при условии незамедлительного уведомления другой Стороны. Если такое обстоятельство длится более шестидесяти (60) дней, любая из Сторон вправе прекратить действие в отношении затронутых поставок без возникновения ответственности.

08 **Нарушение и прекращение договора**

8.1 Если одна из Сторон существенно нарушает настоящий Договор и не устраняет нарушение в течение пятнадцати (15) дней с момента письменного уведомления, другая Сторона вправе приостановить исполнение либо расторгнуть Договор и потребовать возмещения прямых убытков.

09 **Комплаенс**

9.1 Каждая Сторона заявляет о соблюдении применимого законодательства о санкциях, экспортном контроле, противодействии коррупции и отмыванию денежных средств и обязуется предоставить другой Стороне обоснованно запрошенную информацию KYC.

10 **Конфиденциальность и недопущение обхода**

10.1 Условия настоящего Договора являются конфиденциальными. Любое отдельное соглашение NCNDA и IMFPA между Сторонами или их посредниками сохраняет силу и не затрагивается настоящим Договором.

11 **Срок действия**

11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента поставки и полной оплаты всех партий товара, если только он не будет прекращён ранее в соответствии с разделом 8 или разделом 7.

12 **Применимое право и разрешение споров**

12.1 Споры сначала добросовестно обсуждаются Сторонами в течение тридцати (30) дней, а при недостижении согласия окончательно разрешаются в порядке, указанном ниже.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО			
РЕГЛАМЕНТ АРБИТРАЖА / КОМПЕТЕНТНЫЕ СУДЫ			
МЕСТО АРБИТРАЖА / ЮРИСДИКЦИЯ	ЯЗЫК ПРОИЗВОДСТВА		

13 **Общие положения**

13.1 Настоящий Договор представляет собой полное соглашение по его предмету и может быть изменён только в письменной форме за подписью обеих Сторон. Если какое-либо положение окажется недействительным, остальные положения сохраняют силу. Ни одна из Сторон не вправе уступать его права без письменного согласия.

13.2 Соглашение может быть подписано в нескольких экземплярах, а также посредством электронной подписи или отсканированной копии, каждый из которых считается оригиналом.

14 **Подписи**

Подписано должным образом уполномоченными представителями Сторон:

ПРОДАВЕЦ: ИМЯ		ПОКУПАТЕЛЬ: ИМЯ	
ДОЛЖНОСТЬ		ДОЛЖНОСТЬ	
ДАТА		ДАТА	

ПРОДАВЕЦ: ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ